

Dědictví

Dědické právo bylo za posledních 60 let tak trochu oříšek. V době socialismu bylo dědické právo maximálně omezeno a stačilo mu pouhých 29 paragrafů. Změna do dnešní podoby tak byla vskutku enormní, dnes si můžeme v 245 paragrafech dovolit mnohé. I tak dědické právo není úplně jednoduché, ale když jde o to, co po nás zůstane, stojí za to dát si pozor.

NOZ jedná se zůstaviteli opět jako se svéprávními bytostmi, které nejlépe vědí, jak se svým odkazem naložit.

Nabytí vlastnického práva děděním

Dědění je upraveno v NOZ (část sedm). Dědění neupravuje nabytí vlastnického práva na základě kupní smlouvy nebo jiné smlouvy, ale dochází při něm přechodu vlastnických práv na **dědice**, který je také označován jako právní nástupce. K dědění dochází v okamžiku smrti **zůstavitele** (předchozího vlastníka děděné věci movité či nemovité)

Způsoby dědění:

A) Závěť - závěť má v dědickém řízení přednost před děděním ze zákona. Závěť je jakousi "poslední vůlí zůstavitele", ve které může sám upravit, jak má být po smrti naloženo s jeho majetkem. Každá závěť má samozřejmě své náležitosti, ale formality již nejsou tak svazující, jako byly dříve.

Děda Antonín se rozhodl napsat závěť: "Já Antonín Dvořák, v den svých devadesátých narozenin, odkazuji..." Přestože je jasné, kdy děda Antonín závěť psal a jeho přání by tak mělo být splněno, před platností NOZ by byla tato závěť neplatná. NOZ nyní uznává závěť jako výlučný projev zůstavitelovy poslední vůle, s důrazem na slovo individuální.

Co to znamená v praxi?

- Každá závěť je pouze individuální a skupinová závěť není možná - ani v případě manželů
- Nikdo se v případě sepisování závěti nesmí dát zastoupit

Samozřejmě, že od všech formalit se u závětí neupustilo, a tak zákon rozeznává **4 typy závětí**:

1. **Závěť psaná vlastní rukou (tzv. holografická)** - Starší, leč stále platný typ závěti, která je psána vlastní rukou
2. **Závěť psaná jinak než vlastní rukou (tzv. alografická)** - Závěť psaná nejčastěji třeba na počítači však ve finále kus inkoustu vyžaduje. Kromě podpisu zůstavitele jsou potřeba ještě podpisy dvou svědků, kteří musí být přítomni společně. Svědkům musí být sděleno, že listina obsahuje poslední vůli, samotný obsah ale vidět nemusejí.
3. **Závěť ve formě notářského zápisu** - V dnešní době nejčastější a nejpohodlnější forma závěti. Odpadá tak stres z dodržení formalit, o které se postará notář. Notáři zůstavitel sdělí, co, komu a jak chce odkázat a notář se o formulaci postará. Taková závěť je u notáře bezpečně uložena, dokud nebude potřeba.
4. **Privilegovaná závěť s úlevami** - Jedná se o poslední a současně nejméně frekventovaný typ závěti, která vzniká, pokud je život zůstavitele bezprostředně ohrožen.

a) Po těžké autonehodě stačí sdělit svou poslední vůli třem svědkům. Pokud potencionální zůstavitel nakonec přežije, je tato závěť platná pouze 3 týdny.

b) V případě důvodné obavy, že by člověk zemřel rychleji, než by se viděl s notářem, lze závěť uzavřít i před osobami reprezentující stát, např. před starostou obce, na cestách třeba před velitelem lodi nebo letadla, potažmo před vojenským velitelem.

Tato závěť musí být opět uzavřena před očitými svědky a pokud zůstavitel

přežije, platnost této závěti končí po 3 měsících od jejího vzniku.

Budeš dědit, když...

Podle NOZ má zůstavitel možnost připojit k závěti tzv. Dovětky, díky kterým má možnost držet prst na tepu dějin i po své smrti.

Podmínky: Vnuk bude dědit, pokud dostuduje univerzitu

Příkazy: Dědic musí opravit zděděný byt a starat se o zůstavitelovy kočky

Určení času: Syn zdědí auto, až mu bude 18 let

B) Dědění ze zákona

Doposud byla řeč o situacích, kdy se potenciální zůstavitel chce aktivně zapojit do procesu dědění jeho majetku mezi dědice. Jsou ovšem i tací, kteří po sobě žádnou závěť nenechají, na což mají samozřejmě absolutní právo, a pak na řadu přichází zákon. Právní řád rozeznává posloupnost, jakousi pomyslnou řadu příbuzných, kteří jsou za sebou seřazeni podle toho, jak blízko k zůstaviteli měli. Nehraje v tuto chvíli roli nic jiného, než pouhá příbuzenská pouta. Tito dědicové, zůstavitelova rodina, jsou tzv. **neopomenutelní dědicové**, tudíž mají na dědictví ze zákona nárok.

1. První třída: V první třídě dědí manžel a děti zůstavitele, každý z nich stejným dílem. Pokud jedno z dětí již nežije, přechází jeho podíl na potomky, které po sobě zanechal. Pokud zůstavitel děti nemá, postavení manžela se "sníží" a stává se dědicem druhé třídy.
2. Druhá třída: Kromě manžela (pokud nemá zůstavitel děti) přichází na řadu zůstavitelovi rodiče a osoby, které se zůstavitelem poslední rok života žili (např. Přítel či přítelkyně, ale i sourozenec, s nímž žil zůstavitel ve sdílené domácnosti)
3. Třetí třída: Pokud nepřicházejí v úvahu ani manžel, ani rodiče, dědictví připadne sourozencům a spolužijící osobě. Pokud nedědí sourozenci, dědický podíl přechází na jejich děti (neteř/synovec zůstavitele).

Pokud ani tito dědicové nejsou, přichází na řadu dědicové čtvrté třídy.

4. Čtvrtá třída: V této třídě dědí prarodiče.
 5. Pátá třída: Pokud zůstavitel nemá ani prarodiče, dědí jeho praprarodiče.
 6. Šestá třída: Zde jsou poté tety, strýcové, bratrance, sestřenice, praneteře a prasynovci.
- Zákon stanoví pravidla, podle kterých se majetek dělí. Obecně platí, že všichni dědici v určité třídě dělí stejným dílem (např. V první třídě je manžel a tři děti – majetek si rozdělí na čtvrtiny)
 - V nové páté třídě připadá polovina dědictví prarodičům zůstavitelovy matky, polovina prarodičům zůstavitelova otce

C) Kombinace zákona a odkazu zůstavitele

Pokud zákonný dědic není nebo dědictví nezíská, majetek dědí tzv. odkazovníci, tedy ti, kterým zůstavitel něco odkázal.

Pokud ani tito odkazovníci nejsou, **majetek propadá státu**. Toto jmění zůstavitele bez dědice ze zákona či ze závěti nazýváme jako **odúmrť**.

D) Odúmrť

Dle NOZ byla odúmrť nahrazena právní fikcí, kdy se nově na stát hledí jako na dědice ze zákona. Příjmy do státní pokladny se od účinnosti NOZ snížily o zhruba 120 milionů korun ročně, když se v dědickém řízení dostává i na bratrance a sestřenice. Stát tak ve finále zůstává jako ta opravdu poslední možnost dědice.

Děkuji, nechci...

Odmítnout dědictví není dnes žádná rarita a často se tak stává z racionálních důvodů. NOZ tak dává potencionálnímu dědici možnost zřeknutí se, odmítnutí nebo vzdání se dědictví. Přestože tyto termíny znějí

velmi podobně, je v nich v praxi rozdíl.

- **Zřeknutí se dědictví** - je možné se dědictví zříci ještě za života zůstavitele dohodou s ním. Často se totiž stávalo, že rodiče obdarovali jedno své dítě již za svého života a po jejich smrti pak vznikaly spory o dědictví.

Tatínek odešel do důchodu a svým třem synům nechal rodinnou firmu vyrábějící součástky do aut. Ti se proto zřekli dědictví ve prospěch své sestry, která pracuje jako zdravotní sestra, tudíž podíl v rodinné firmě by jí byl k ničemu, a tak po smrti tatínka zdědila jeho majetek.

- **Odmítnutí dědictví** - dědic může své dědické právo po smrti zůstavitele svobodně odmítnout. Tím jeho právo zaniká a účast v dědickém řízení končí.
- **Vzdání se dědictví** - dědic se nově může po smrti zůstavitele dědictví vzdát ve prospěch jiného dědice. Vzdání se dědictví je typické pro potomky, kteří mají jakožto nepominutelní dědicové právo dědit, ale z nějakého důvodu nechtějí dědictví přijmout.

Paní Zdena se poslední roky starala o nemocného a invalidního otce. Její dva mladší bratři byli vděční, že kvůli péči o tatínka nemuseli opustit svá zaměstnání a po jeho smrti se vzdali svého dědictví ve prospěch své sestry.

Dědí se i dluhy

Dědictví není jen krásná rodinná vila a tučné konto. Mimo to se dědí i dluhy. Dřívější právní úprava vycházela z toho, že za dluhy zůstavitele jeho dědicové odpovídají do výše nabytého dědictví. Tato pro věřitele nepříjemná situace je nyní s NOZ jinak. NOZ nyní stanoví povinnost dědiců splatit dluhy zůstavitele v plném rozsahu, což může být i nad rozsah toho, co zdědí. Neznamená to však, že bude po zůstaviteli celá rodina roky

splácet jeho dluhy. **Existují dva způsoby, jak takovou situaci řešit:**

1. Dědic má právo takto předlužené dědictví odmítnout
! Pozor: Pokud dědic dědictví odmítne, ale ukázalo by se, že po zůstavitelově smrti např. šel do jeho domu a vzal si zde třeba sbírku nádobí, bere takovýto čin zákon jako souhlas s převzetím celého dědictví, a to včetně dluhů, i těch, které převyšují hodnotu dědictví.
2. Druhou možností, jak se zprostit dluhů převyšujících hodnotu dědictví, je sepsání veškerého majetku zůstavitele. Učiní se tzv. **výhrada soupisu**. Takovou věc provádí notář nebo lépe soudní znalec. Pokud se jedná o majetek většího rozsahu, komplikované právní otázky a ekonomické vztahy, které se k majetku váží, tento postup se rozhodně vyplatí. V tomto případě totiž dědic hradí pouze dluhy jen do výše ceny nabytého dědictví. Současně platí, že pokud věřitel prokáže, že soupis majetku není kompletní a že dědic úmyslně část dědictví zatajil, ochrana dědice ve formě soupisu zaniká a dědic je nucen uhradit dluh v plné výši.

Neopomenutelní dědicové

Nepominutelný dědic nebo dříve neopominutelný dědic je **osoba, která má nárok domáhat se i přes závěť svého zákonného dědického podílu nebo jeho části** (tedy tzv.povinného dílu), pokud ovšem dotyčný nebyl platně vyděděn.

Vzdálenější příbuzní zůstavitele však mají toto právo jen v případě, že zde není bližší příbuzný, který by se mohl tohoto práva domáhat (jestliže tedy například zůstavitel má syna, nemohou se práva na povinný díl domáhat synovi potomci). Hierarchie dědiců platí podle procesu dědění v kapitole **b) dědění ze zákona**.

Vydědění

Jsou situace, kdy může potomek přijít i o svůj "povinný podíl", na který by měl jakožto neopomenutelný dědic nárok. Vydědit potomka ale nejde kvůli tomu, že si neuklízел pokoj a jeho současná manželka špatně vaří.

Kdy lze dle NOZ potomka vydědit?

- Potomek zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi.
- Potomek neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat měl.
- Potomek byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze.
- Potomek vede trvale nezřízený život.
- Potomek je tak zadlužen nebo si počíná marnotratně, takže hrozí, že nebude schopen zajistit své vlastní potomky. V tomto případě musí být povinný díl odkázán dětem nepominutelného dědice, tedy v tomto případě vnukům a vnučkám zůstavitele.

Naposledy změněno: Pondělí, 29. srpna 2022, 22.41